

## 감사결과처분(요구)서

|                  |                                           |          |           |          |                     |
|------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------|
| 일련번호             | 5                                         | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )     |
| 신분상 조치인원         | 3                                         | 재정상 조치방법 | 회수        | 재정상 조치금액 | 406,870원            |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△국립공원△△△<br>(△△△ △△△△△)<br>(△△△국립공원△△△) | 처분요구일자   | 2021. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각1개월 이내 |

### △△△국립공원△△△ (신분상주의3, 재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 기타 휴가 초과 사용 등 복무관리 소홀  
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△국립공원△△△  
내 용

#### 1. 업무처리기준

- 공단『복무규칙』 제26조 규정에 의거, 자녀(성년인 자녀는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)가 있는 △△은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 받을 수 있음
  1. 『영유아보육법』에 따른 어린이집, 『유아교육법』에 따른 유치원 및 『초·중등교육법』 제2조 각호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 공식 행사에 참여하는 경우
  2. 어린이집 등 교사와의 상담에 참여하는 경우
  3. 자녀의 병원 진료(『국민건강보험법』 제52조에 따른 건강검진 또는 『감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우
- 또한, 『남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(약칭: 남녀고용평등법)』 제22조의2 제4항제2호 규정에 의거, 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일[제3호에 따라 가족돌봄휴가 기간이 연장되는 경우 20일(『한부모가족지원법』 제4조 제1호의 모 또는 부에 해당하는 근로자의 경우 25일) 이내]로 하며, 일단위로 사용할 수 있을 것. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함됨
  - 고용노동부는 코로나-19(COVID-19) 확산으로 2020년 2월 23일 심각 단계의 위기

경보 발령, 이후 6개월 이상 유지되고 있는 상황임에 따라 『가족돌봄휴가 기간 연장에 관한 고시(고용노동부고시 제2020-119호, 2020.09.29.)』를 통하여 코로나-19(COVID-19) 확산을 원인으로 발령된 심각 단계의 위기 정보가 지속됨을 사유로 가족돌봄휴가 기간을 연장함

- 다만, 연장된 가족돌봄휴가는 다음의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 사용할 수 있음

- 가족(「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2제2항에 따른 가족)이 코로나19(COVID-19)의 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제13호부터 제15호까지의 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자인 경우 또는 같은 법 제2조제15호의2의 감염병의심자 중 유증상자 등으로 분류되어 돌봄이 필요한 경우
- 자녀(만 18세 이하)가 소속된 학교등(「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2제5항제2호의 학교등을 의미, 이하 같음)에 대해 코로나19(COVID-19) 관련하여 「초·중등교육법」 제64조에 따른 휴업명령 또는 휴교처분, 「유아교육법」 제31조에 따른 휴업 또는 휴원 명령이나 「영유아보육법」 제43조의2에 따른 휴원명령이 있거나 자녀(만 18세 이하)가 소속된 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설 또는 기타 실질적으로 학교등과 유사한 기능을 한다고 고용노동부장관이 인정하는 시설이 휴업하여 자녀의 돌봄이 필요한 경우
- 자녀(만 18세 이하)가 코로나19(COVID-19)로 인하여 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제42조제2항제1호에 따른 자가(自家) 격리 대상이 되거나 학교등, 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설 또는 기타 실질적으로 학교등과 유사한 기능을 한다고 고용노동부장관이 인정하는 시설에서 등교, 등원, 통원 중지 및 기타 이와 유사한 조치 등을 받아 돌봄이 필요한 경우
- 자녀(만 18세 이하)가 소속된 학교등, 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설 또는 기타 실질적으로 학교등과 유사한 기능을 한다고 고용노동부장관이 인정하는 시설에서 코로나19(COVID-19) 관련하여 원격수업, 격일(주) 등원·등교·통원, 분반제 운영 등의 조치가 이루어져 정상 등교(원)하지 못하여 돌봄이 필요한 경우

## 2. 현황 및 지적내용

### ○ 기타 휴가 부적정 사용 현황

- 자녀돌봄휴가 부적정 사용 현황

| 직급     | 성명  | 자녀수 | 적정휴가일수<br>(일, A) | 사용휴가일수<br>(일, B) | 초과사용일수<br>(일, B-A) | 비고     |
|--------|-----|-----|------------------|------------------|--------------------|--------|
| ▽▽▽ □급 | ○○○ | 1   | 2                | 3                | 1                  | 2020년도 |
| ◁◁◁    | ○○○ | 1   | 2                | 3                | 1                  | 2020년도 |

- 가족돌봄휴가 부적정 사용 현황

| 직급  | 성명  | 적정휴가일수<br>(일, A) | 사용휴가일수<br>(일, B) | 초과사용일수<br>(일, B-A) | 휴가사유 | 비고     |
|-----|-----|------------------|------------------|--------------------|------|--------|
| ◁◁◁ | ○○○ | 10               | 14               | 4                  | 가족돌봄 | 2020년도 |

### ○ △△△국립공원△△△ △△에 대한 기타 휴가 사용 현황을 점검한 결과,

- 자녀가 있는 △△은 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀 돌봄휴가를 받을 수 있음에도, ▽▽▽ □급 ○○○, ◁◁◁ ○○○의 경우 코로

나-19로 인한 어린이집 휴원 등의 사유로 연간 3일을 사용하였으며,

- 가족돌봄휴가의 경우 연간 최장 10일 이내로 하며, 연장된 가족돌봄휴가의 경우 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자인 경우 또는 같은 법 제2조제15호의2의 감염병 의심자 중 유증상자 등으로 분류되어 돌봄이 필요한 경우 등 관련법에서 제한하는 사유에 해당될 경우에만 사용할 수 있음에도, ◁◁◁ ○○○의 경우 구체적인 사유를 기재하지 않고 ‘가족돌봄’이라는 사유로 연간 14일을 사용 (2020년도)함에 따라 4일을 초과 사용하는 등 기타휴가를 부적정 사용한 사실이 있음

### 3. 조치할 사항

○ 신분상 주의3 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 기타휴가 사용 부적정

〔관련자〕

| 구분 | 직 급    | 성 명 | ▽▽업무     | 소속<br>(현 근무처)                | 처분요구 | 비고 |
|----|--------|-----|----------|------------------------------|------|----|
| 1  | ▽▽▽ □급 | ○○○ | ◁◁ 등     | △△△국립공원△△△<br>(現 △△△국립공원△△△) | 주의   | .  |
| 2  | ◁◁◁    | ○○○ | ◁◁◁◁◁◁◁◁ | △△△국립공원△△△<br>(現 △△△국립공원△△△) | 주의   | .  |
| 3  | ◁◁◁    | ○○○ | ◁◁◁◁◁◁◁◁ | △△△국립공원△△△<br>(現 △△△국립공원△△△) | 주의   | .  |

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】

- 기타 휴가 초과 사용에 따른 급여 406,870원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】

- 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련